

房屋租赁合同（科嘉）

杭州交通资产管理有限公司

合同编号：合同收入合同签约单位：杭州交投集团

创建时间：2024/10/28 09:59:11

合同名称	房屋租赁合同（科嘉）
已有合同编号	<无>
收入合同类型	不动产租赁合同(CODE1)
提交人	朱静
起草人	朱静
合同甲方	杭州交投智慧交通产业发展有限公司
合同乙方	杭州科嘉新材料有限公司
合同丙方	<无>
合同丁方	<无>
业务负责部门	综合服务部
签约主体单位	杭州交投智慧交通产业发展有限公司(CODE3)
经办人	朱静
履约开始时间	2024.11.1
履约结束时间	2026.10.31
合同主要内容	交投科创中心C座503租赁
合同资金的支付方式	按合同金额支付(CODE2)
标的金额	¥129958
付款比例	/
付款方式	/
附件	1、杭州科嘉新材料有限公司租赁合同.doc, 2、C座503室房租测算公式.xlsx, 廉政合同.docx, 消防、安全生产协议书.docx, 律师意见.png
收入合同档案	<无>
提交人部门	综合服务部
法人实体	杭州交投智慧交通产业发展有限公司(CODE3)

审批流程

审批环节	审批人	审批时间	审批意见	签名影像
1.1提交部门负责人	武星	2024/10/12 15:31:47	同意	
2.1办公室	沈涌	2024/10/12 16:26:37	同意	
3.1财务管理部负责人	胡茵	2024/10/13 11:27:56	同意	

审批流程

审批环节	审批人	审批时间	审批意见	签名影像
4.1副总经理	滕晓丽	2024/10/14 9:06:06	同意	
5.1总经理	许泉	2024/10/14 10:25:49	请滕晓丽签署	
6.出纳支付	(跳过)			

杭州交投科创中心房屋租赁合同

出租方(甲方): 杭州交投智慧交通产业发展有限公司

联系地址: 杭州市滨江区交投科创中心裙楼 3 楼 311-A 室

联系人: 朱静

联系电话: 0571-86800102

承租方(乙方): 杭州科嘉新材料有限公司

统一社会信用代码或身份证号码: 91330102782369610W

联系地址: 杭州市月明路滨江区交投科创中心 C 座 503

联系人: 方程

联系电话: 13372525899

根据《中华人民共和国民法典》，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，就乙方承租甲方房屋事宜，达成一致，订立本合同。

第一条 定义与解释

“公共区域”指主要入口、大厅、电梯间、候梯厅、楼梯间、前室、走廊、走道、车道、绿化区域、高低压变配电房、弱电机房、管井、各类泵房、强弱电管井、给排水管井、送排风管井等与办公大楼有关的区域，包括但不限于授予或安排给办公大楼的业主、承租人及其客户、雇员、被邀请者、被授权者和一切其他拥有类似业主的使用权的人员使用的其他区域，但不包括任何业主、承租人拥有专属使用权的区域。

“公共设施设备”指为各大楼安装的机器、设备、仪器、固定设备、管道、配电房、VRV空调室外机、电缆、电线等，不包括任何由个别业主、承租人专属使用的设施设备。

“履约保证金”指乙方于签订本合同之后向甲方支付并作为乙方租赁期间履约担保的款项。

“租赁起始日”指本合同约定的交付日。如果乙方未在交付日签订房屋使用交接书的，仍以本合同约定的交付日为租赁起始日。

“租金起算日”是指租赁期限内开始起算租金的日期。

“租赁物业”指甲方根据本合同的条款和条件向乙方出租的物业。

“租赁期限”指本合同确定的具体的租赁开始至租赁期满的租赁期间或自租赁起始日起至租赁截止日为止的租赁期间。

“物业服务费”指乙方应向甲方或物业服务公司支付的物业服务费用(不含公共区域和公用设施设备的能耗费)。

“公共能耗费”指乙方应向甲方或物业管理公司支付的公共区域及公用设施设备的能耗费用。

“物业公司”指甲方指定的对办公大楼的公共区域和公共设施设备提供物业管理服务的物业服务公司。

“租金”指使用本合同约定的该房屋所应支付的对价，不包括因使用该房屋产生的物业服务费、公共能耗费、户内能耗费、电费、水费、通讯费等实际发生的各项费用，该等费用由乙方另行承担。

“工作日”指除星期六、星期日和其他中国法定节假日外的任意一天。

“租赁年度”指租赁起始日起满一周年的时间跨度，第一个租赁年度是指租赁起始日起至第二年的对应日期的前一日止，依此类推。

第二条 租赁房屋情况

2.1 甲方出租给乙方的房屋坐落于杭州市滨江区月明路33号杭州交投科创中心C座 (以下简称该房屋), 房屋编号为503室。

该房屋的土地性质为工业用地, 乙方知晓前述土地性质, 愿意承担相应的政策、法律、商业风险。乙方在签署本合同前, 已对房屋现状、消防验收等审批手续、土地性质等进行了充分的了解, 不会以房屋交付状态、消防验收等审批手续、土地性质等问题、政府等部门处罚为由主张解除合同, 或者对本合同效力提出异议, 或就前述问题提出任何权利主张, 向甲方主张任何赔偿。

2.2 该房屋建筑面积为96.49平方米, 双方一致同意, 此面积为计算租金和收取物业服务费用的计费面积依据。

2.3 合同期内的任何时候, 甲方有权根据法律法规规定、政府审批、政府变更要求, 对该房屋的房号、标识做出调整, 乙方同意不就此提出异议。

2.4 在签署本协议时, 甲方向乙方出示房产证原件, 并将证件复印件交于乙方处留存。

第三条 租赁用途

3.1 该房屋用途为办公。

3.2 乙方保证, 租赁期内, 未征得甲方书面同意并按规定经有关主管机关审批同意前, 不得擅自改变前款约定的房屋使用用途。

第四条 租赁期限

4.1 本合同租赁期限共24个月, 自2024年11月1日起至2026年10月31日止。合同期的届满不免除双方在合同期届满前尚未履行的义务。

第五条 租金及支付方式

5.1 甲乙双方约定, 乙方应按本合同第五条等约定及本合同附件1《每期租金及其支付时间》中所列的【含税】价格支付各期租金。本合同中不含税租金仅为标明本合同签订时的含税租金计算依据之用。如无特殊约定, 乙方应支付的租金及违约金、赔偿金、占用费等任何应付款中所称租金标准均指未享受租金优惠情况下的【含税租金】金额。该房屋自起租日起第一租赁年度的租金(含税)价格为人民币1.8元/天/㎡。租金仅限于房屋租赁使用费, 不包括物业服务费、公共能耗费、电费、水费、通讯费、空调设备等因使用该房屋所实际发生的其他费用。

5.2 甲乙双方约定该房屋含税租金1年内不变, 自第2租赁年度起, 双方同意按上一期未享受租金优惠情况下的租金标准5%的递增幅度逐年递增租金至租期结束。

5.3 乙方应按如下方式向甲方支付租金：

(1)租赁期内，每6个月为一个付租期，乙方应按期向甲方支付各期租金。本合同项下之租赁房屋，实行先付租金后使用的原则。

(2)首期(第一期)租金支付：乙方应在本合同签约之日起10天内向甲方支付首期(不含税)租金计人民币：29079.82元，大写人民币：贰万玖仟零柒拾玖元捌角贰分；(含税)租金计人民币：2617.18元，大写人民币：贰仟陆佰壹拾柒元壹角捌分；(含税)租金计人民币：31697元，大写人民币：叁万壹仟陆佰玖拾柒元整。甲方收到首期租金后向乙方开具相应金额的发票。

(3)后续各期租金支付：每期应付租金，乙方应按本合同第五条及本合同附件1《每期租金及其支付时间》中所列的【含税】价格于上期租金到期日提前一个月支付。甲方收到该期租金后向乙方开具相应金额的发票。租赁期限内最后一期租金(剩余天数)按当期含税日租金标准进行支付。

5.4 乙方应以人民币支付租金，并将租金汇至甲方指定的银行账户。乙方若以支票等方式支付费用的，则应在第5.3条款约定的付款时间的基础上再提前三个工作日。

5.5 租金及保证金支付到以下账户(如有变更，以甲方书面通知为准)：

户名：杭州交投智慧交通产业发展有限公司

开户银行：中国工商银行杭州市艮山支行

银行账号：1202022319900513926

第六条 物业服务费及其他费用

6.1 租赁期间，乙方除应按约定向甲方支付租金外，对于使用该房屋过程中产生的费用，除本合同另有约定外，自该房屋交付日起均由乙方自行承担并向有关单位交纳。乙方应同甲方指定的物业公司签订《杭州交投科创中心前期物业服务协议》，并按照协议规定的标准、期限等约定缴纳相关物业费，物业费由物业公司收取。甲方或物业服务公司有权根据本办公大楼实际运作成本的变化相应地统一调整物业服务费标准，乙方应予以遵守。

6.2 本合同签约之日起10天内，乙方须向甲方支付户内水电费押金964.90元和公共能耗费押金192.98元，收款账户信息：

户名：杭州交投智慧交通产业发展有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司杭州西兴支行

银行账号：1202023109900082243

6.3 户内水电费押金及公共能耗费押金用于担保乙方及时缴纳各项水电费用，若乙方存

在拖欠水电费行为，甲方有权从押金中扣除相应金额，乙方应在收到甲方补足押金差额的通知后 5 个工作日内向甲方补足差额。如果乙方未按本合同规定缴付或补足押金数额的，则甲方有权按本合同约定收取违约金且有权单方面终止或解除本合同。甲方终止或解除本合同的，不影响乙方对于本合同项下违约责任的承担。甲方在收到乙方支付的押金(以足额到账为准)后向乙方开具相应的收据。

6.4 租赁期间，户内水电费、公共区域能耗费等公用事业费由甲方收取，收款账户信息：

户名：杭州交投智慧交通产业发展有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司杭州西兴支行

银行账号：1202023109900082243

第七条 履约保证金

7.1 本合同签约之日起 10 天内，乙方须向甲方支付人民币 10566 元(大写人民币：壹万零伍佰陆拾陆元整)作为履约保证金。履约保证金用于担保乙方履行本合同及物业服务相关的责任和义务，包括但不限于乙方依约应支付的租金、物业服务费及其他费用、违约金、赔偿金等乙方应付款项。甲方在收到乙方支付的履约保证金(以足额到账为准)后向乙方开具相应的收据。

7.2 乙方在承租该房屋期间，若发生有下列任一情形的，甲方除可以根据本合同规定提前终止或解除合同及主张其它权利外，还可以从履约保证金中扣除等额于乙方应偿付之款项用于抵扣或支付给相关收取方(包括乙方欠缴的约定由乙方承担并缴纳的各类费用及应赔偿甲方及其它受益人的损失、违约金等)，但甲方应在扣除前 3 个工作日书面通知乙方并说明扣取的金额和理由，如乙方存有异议，可书面向甲方提出：

(1) 不按时支付租金；

(2) 不按时支付物业服务费，公共能耗费以及水、电、VRV 空调、通讯等各项费用及公共事业项目的费用；

(3) 不按时缴纳违约金；

(4) 造成甲方及其他权利人经济损失未能及时赔偿的。

7.3 在甲方按本合同规定扣除履约保证金用于偿付乙方的应付款项后，所持履约保证金少于上述 7.1 条规定的数额时，乙方应在收到甲方补足履约保证金差额的通知后 10 个工作日内向甲方补足差额。如果乙方未按本合同规定缴付或补足履约保证金数额的，则甲方有权按本合同约定收取违约金且有权单方面终止或解除本合同。甲方终止或解除本合同的，不影响乙方对于本合同项下违约责任的承担。

7.4 租赁期限届满或本合同因任何原因提前终止或解除时，在乙方清偿所有应付款项并按本合同约定向甲方交还租赁房屋，且将乙方营业执照上的住所(工商注册地址)从该房屋中迁出后的三十日内，甲方将履约保证金余额无息退还给乙方。

7.5 除非经甲方书面同意，乙方不得用履约保证金抵销或抵付其应付的租金、物业服务费或任何应由乙方支付的其它费用。

7.6 本条所规定的履约保证金，不包括杭州交投科创中心用户“装修指南”规定的装修保证金。装修保证金的支付、返还和扣除依据“装修指南”的相关规定。

第八条 房屋的装修或装潢

8.1 乙方对该房屋的装修仅限于该房屋内部，同时应遵守杭州交投科创中心“装修指南”、“客户手册”以及其他由甲方或物业公司制定或修改的与装修或装潢有关的规定。除本合同另有规定外，乙方不得进行可能影响该房屋外墙、物业结构的任何工程。

8.2 合同期届满或本合同被解除或其他原因提前终止时，乙方投入的装修及不可移动的设施设备，如甲方同意再利用的，无偿归甲方所有，乙方无权要求甲方进行任何形式的赔偿、补偿。

第九条 物业管理

9.1 租赁期间，甲方或甲方指定的物业服务公司负责对杭州交投科创中心及该房屋所属大楼进行物业管理服务。甲方有权改聘或续聘本大楼的物业服务公司，并书面告知乙方。

9.2 乙方应严格遵守甲方及甲方指定的物业服务公司制定的杭州交投科创中心及本办公大楼的一切规章制度，包括但不限于杭州交投科创中心“装修指南”及“客户手册”等。甲方保留可不时制订、引进或修改、采用、废除任何其认为经营和维护大楼所必要的一切管理规章制度的权利。甲方或物业服务公司应以公告、通知或其他形式及时公布该等不时修订、引进或修改、采用、废除的规定。如乙方存有异议，可书面向甲方提出。

9.3 遇到紧急事态(包括但不限于火灾、水灾、抢劫、人员伤亡等)时，若在办公时间内，甲方或甲方指定的物业服务公司由乙方人员陪同进入该房屋，乙方人员不予配合的除外。但在非办公时间内，甲方或甲方指定的物业服务公司或其授权代表可在事先无通知的情况下进入该房屋，且甲方或甲方指定的物业服务公司无须负任何责任及赔偿因进入该房屋而产生的损坏(故意破坏或处理紧急事态无关的损坏行为除外)；但事后甲方或甲方服务指定的物业公司须将情况向乙方予以书面说明。

9.4 甲方或甲方指定的物业服务公司负责供电、供水、消防、空调系统、配电照明设施等公用设施设备系统的维护。非由甲方或甲方指定的物业服务公司的原因造成的租赁房屋的

供水、供电或空调服务停止或该大楼的任何公共设施停止运作，甲方不对乙方或任何其他人承担法律责任。

第十条 房屋使用要求和维修责任

10.1 乙方不得使用或许可该房屋或其任何部分被用作广播工作室、用作任何宗教或任何其他仪式、用作赌博或任何其他非法活动或任何不道德的用途，或将该房屋用作从事任何政治活动，或从事并许可在该房屋内出售或拍卖任何产品或财产，或以任何可能侵犯、骚扰、打扰、伤害、危及甲方或其他业主、用户的方式使用该房屋。

10.2 乙方在该房屋内开展及经营其业务前，应向政府主管部门取得所有必要的执照、批准或许可证(如需)等。乙方应确保该等执照、批准或许可证在租赁期限内完全有效，及在各方面均符合该等执照、批准或许可证的规定；且乙方必须确保在该房屋的经营经营活动不得违反包括但不限于有关的法律及规章，否则，乙方将承担因其不正当经营所造成的一切责任和后果。

10.3 租赁期间，乙方(包括乙方雇员和顾客)应合理使用并爱护该房屋及其附属设施、设备，采取一切预防措施保护该房屋的内部免遭因火、水、暴风、强风和台风引起的损害，并应在非营业/办公时间及坏天气条件威胁的情形下确保关闭所有窗户。如乙方未在非营业/办公时间、或在坏天气情形下及时关闭窗户，造成户内损失或对其他租户造成损失的，由乙方承担全部责任。

10.4 租赁期间，该房屋的外立面玻璃墙、内部结构和 VR 空调室外机系统，以及公共区域和公共设施设备的检查、维修和保养由甲方负责，相应的费用由甲方承担。

10.5 甲方或甲方指定的物业公司对该房屋进行检查、养护，应提前 24 小时书面通知乙方。无论有否随同工匠或携带工具，在所有合理的时间内进入该房屋并视察该房屋的维修状态，盘点该房屋内的附属物及进行必要的修缮及保养工程，乙方应予以配合。甲方因维修需要有权暂时停止使用大楼任何设施设备，但应事先发出通知(遇有紧急情况除外)，并尽量减少对乙方使用该房屋的影响。

10.6 租赁期间，因乙方(包括乙方雇员及任何因与乙方业务往来进入该房屋的人员)使用不当或不合理使用，致使该房屋及其附属设施、设备损坏或发生故障的，乙方应负责维修，乙方拒不维修的，甲方可代为维修，费用由乙方承担。对由于下列因乙方的过错导致的事故而直接或间接造成甲方或物业公司或任何其它人的人身或财产损失、损害，乙方须作出赔偿并承担全部责任：

(1) 该房屋内的任何电器装置、电器用品或电线的故障或失修；

- (2) 该房屋水管通道或厕所堵塞或损坏;
- (3) 火或烟雾在该房屋内扩散;
- (4) 任何来源的水在该房屋或其任何部分泄漏或满溢;
- (5) 乙方对任何公共区域造成破坏;
- (6) 乙方对该房屋的窗户或玻璃造成破损、毁坏。

乙方于本款项下的责任包括但不限于任何修理、维修费用,以及任何其它人士因前述情形向甲方索赔或主张其权益而导致甲方支出的任何款项,和甲方或及物业公司因向乙方索赔所发生的一切开支和费用。

10.7 乙方须在该房屋遭受到损毁,或任何人士在该房屋受伤,或该房屋发生火警或意外,或该房屋内的管道、电线、装置、附属物或其它设施出现损坏、破裂或缺陷时,立即以口头及书面通知甲方或物业服务公司。

10.8 乙方承担该房屋内设施设备及其他物品的安全和保护责任。因乙方原因导致该房屋内甲方的设施设备及相关物品损毁的,乙方应承担赔偿责任。

第十一条 名称、标识和广告

11.1 甲方保留对杭州交投科创中心的命名权。

11.2 租赁期限内若乙方名称发生变更,应及时通知甲方并办理相关合同名称变更手续。

11.3 乙方如需申请制作水牌、标识或广告灯箱,应以书面方式向甲方及物业服务公司提出申请。乙方未经甲方及物业服务公司书面同意,不得在该房屋(包括幕墙内外立面)以外的任何部位竖立任何文字、图案等标识或广告等宣传物品。否则,甲方或物业服务公司有权予以清除,因此产生的一切费用由乙方承担。

11.4 该房屋所属大楼的室外及室内的公共区域、外墙面、屋顶的使用权归属甲方,甲方在保持楼宇整体形象的前提,可设置店招、广告牌等。乙方如需使用的,应与甲方协商并服从甲方的统一安排,经甲方书面同意并交纳相关费用后方可使用。

第十二条 房屋返还及状态

12.1 合同期届满或本合同被解除或其他原因提前终止时,乙方应在合同期届满、解除或本合同提前终止之日,将该房屋恢复至提供给乙方时的状况或甲方认可的现状交还给甲方,且不得损坏原有装修或设施设备,由此发生的费用由乙方承担。若乙方未能将该房屋及其所有固定设备、装置和设备恢复到甲方提供给乙方时的状态或者甲方认可的现状,甲方有权委托专业的部门予以恢复,相关费用由乙方承担。

12.2 合同期届满或本合同被解除或其他原因提前终止时,乙方与甲方共同验收该房屋

及其附属设施。如有损坏(自然磨损除外)乙方须负责赔偿。

12.3 合同期届满或本合同被解除或其他原因提前终止时,乙方应腾空房屋、恢复原状或按照甲方认可的状态返还甲方并向甲方归还该房屋的所有钥匙和门禁卡等;若乙方在合同终止时未履行腾空、未恢复原状或按甲方认可的状态返还甲方、交还所租赁房屋钥匙及门禁卡的义务,则视为乙方无合同依据而占用该房屋,乙方应按终止前日租金标准的二倍向甲方支付占用费。甲方也可选择重装门锁,其重装门锁的全部费用由乙方承担或者在履约保证金中扣除。

12.4 合同期届满、合同提前终止或解除日后,无论乙方是否已按本合同约定向甲方交还该房屋,若该房屋内有乙方遗留下的任何物品(下称“遗留物品”,包括但不限于形成附合的或未形成附合装饰装修、家具、电脑、物料、设备、货品、货款、文件),甲方有权视为乙方放弃遗留物品的所有权,并将其无偿转移给甲方。甲方有权以其认为合适的方式处理遗留物品并向乙方收取处理遗留物品所发生的费用。乙方同意上述处理方式,并承诺不会就此追究甲方责任和要求甲方赔偿。

12.5 合同期届满、合同提前终止或解除日后,乙方未能按照本合同规定向甲方返还该房屋的,甲方或物业公司有权对租赁房屋采取停电、停水等措施,由此对乙方造成损失的,甲方不承担任何赔偿责任。

12.6 若乙方为运营需要以该房屋的地址取得了相关执照、批准或许可证(包括但不限于注册地址为该房屋的营业执照等),则乙方须于合同期届满、提前终止或解除之前开始办理该等执照、批准或许可证的注销或变更登记(迁出园区)等手续,且在合同期届满、提前终止或解除之日起三十(30)日内办妥。否则,乙方应向甲方支付违约金 1000 元/日,该笔费用甲方有权从乙方已交纳的履约保证金中扣除。

第十三条 房屋的续租

13.1 乙方在租赁期满后要求继续承租该房屋的,应于租赁期限届满前至少提前六个月向甲方提出书面申请,并至少提前三个月与甲方签署续租合同。

13.2 在租赁期限内,未经甲方事先书面同意,乙方不得有下列任何行为:

- (1) 以任何方式转让该房屋全部或任何部分,或在该房屋或承租权上设立担保权益;
- (2) 向任何第三方转租、转借或者许可任何第三方使用该房屋的全部或部分,或以任何方式转让对于该房屋或其任何部分的占用的权利及本合同中承租人的合同权利和义务;
- (3) 与任何第三方交换该房屋或共同占用该房屋。

13.3 如果乙方存在第 13.2 条所述的任何情形之一的,甲方即有权书面通知乙方在指定

的期限内予以纠正。若乙方在甲方指定的期限内未予纠正的,甲方即有权终止或解除本合同,且可以中断对该房屋或与该房屋有关的物业服务以及对该房屋的公用事业供应(例如水、电供应、空调服务),并收回该房屋;所缴纳的履约保证金应视为乙方违约而向甲方承担的违约金,乙方不得要求甲方予以退还,甲方可就任何超过履约保证金部分的实际损失向乙方索赔。

13.4 租赁期限届满前六个月乙方未向甲方书面提出续租申请的,或者租赁期限届满前三个月甲乙双方未能签署续租合同的,甲方可以陪同潜在的任何租赁客户或买方参观、了解该房屋,但甲方应提前告知乙方。

13.5 在合同期内的任何时候,无需取得乙方的同意,甲方有权将本合同项下的权利、权益(包括保证金)转让给甲方认为合适的第三方。但甲方应于变更后,向乙方发出书面通知。乙方应当接受甲方认定的第三方作为新的出租方,甲方从本合同的权利义务中脱离出来,不再受本合同约束。

第十四条 消防安全责任

甲方负责该物业公共区域的消防安全,乙方负责该房屋的消防安全。双方均应遵照《消防法》等相关法律法规的规定,保证各自负责的区域符合消防要求,保障消防设施器材配置齐全、完好有效,安全通道畅通无阻。双方应积极自查,对于火灾隐患应积极落实整改措施。任何一方违反安全责任,另一方有权督促整改。

第十五条 违约与赔偿

15.1 逾期支付费用

无论甲方是否以任何方式提出权利主张,乙方均应按约履行。乙方逾期支付、以任何理由抵扣或拒绝支付其于本合同项下任何应付款项(包括但不限于租金、公用事业费等),或逾期支付、补足或重新缴纳履约保证金超过15日(不含本数)的,自第16日起,每日按应付未付款项的万分之五支付滞纳金。发生上述情况时,甲方除有权要求乙方支付滞纳金外,还有权不经事先通知切断该房屋的水、电、通讯供应,直至乙方的违约行为得到纠正,由此所产生的一切后果应由乙方承担。

若乙方逾期支付前述款项超过十五(15)日的,甲方除按照前款约定追究乙方违约责任外,还有权提前解除本合同,收回该房屋。

15.2 逾期还房

乙方未按时交回或未按本合同约定的条件交回该房屋的,每延迟一日,甲方有权向乙方收取相当于日租金标准双倍的逾期还房占用费,并要求乙方赔偿甲方因此而遭受的一切损

失。甲方还有权进入及收回该房屋，将遗留物品予以变卖，款项用于冲抵乙方应支付的任何款项或甲方损失。

15.3 损坏该房屋

乙方擅自改变该房屋用途，或因乙方原因造成该房屋或该物业主体结构损坏的，甲方有权立即制止，要求乙方将其损坏的该房屋或该物业恢复原状。若乙方未于甲方限定期限内完成恢复，每延迟一日，乙方应向甲方支付相当于日租金标准双倍的违约金。若前述违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应继续赔偿。若乙方未于甲方限定期限内完成恢复工程，经甲方验收合格，或延迟支付违约金、损失赔偿超过十五(15)日的，甲方有权提前解除本合同，收回该房屋。

15.4 擅自转让、分租、转租

乙方擅自转让、分租或转租该房屋或其任何部分或该房屋之任何权益，或在该等权利、权益及该房屋上设置任何担保或障碍，或授权他人或致使被授权人获得使用或占用该房屋或其任何部分的权利，甲方有权要求乙方立即纠正，向乙方收取相当于本合同期限内标准租金总额(金额以本合同签署时确认的租金标准计算)30%的违约金/次。若前述违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应继续赔偿。甲方在享有前述权利的同时，还有权提前解除本合同，收回该房屋。

15.5 擅自改变租赁用途、名称

乙方擅自改变租赁用途、品牌、名称的，甲方有权要求乙方立即纠正，并向乙方收取相当于本合同期限内标准租金总额(金额以本合同签署时确认的租金标准计算)30%的违约金/次。若前述违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应继续赔偿。甲方在享有前述权利的同时还有权要求提前解除本合同，收回该房屋。

15.6 侵犯知识产权

乙方与该房屋有关的行为侵犯任何第三方的注册商标、设计、版权、专利或其它知识产权情形的，或违反任何法律法规或公序良俗的，甲方有权要求乙方纠正，并向乙方收取相当于本合同期限内标准租金总额(金额以本合同签署时确认的租金标准计算)30%的违约金/次。若前述违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应继续赔偿。甲方在享有前述权利的同时还有权要求提前解除本合同，收回该房屋。

15.7 无证照、资质

乙方未按政府管理部门的规定办理所需的执照、批准或许可证的，或任何该等执照、批准或许可证因任何原因无效或被撤销的，甲方有权要求乙方限期纠正，立即停止运营(租金、

物业管理费等费用并不因此而减免),并向乙方收取相当于本合同期限内标准租金总额(金额以本合同签署时确认的租金标准计算)30%的违约金。若前述违约金不足以弥补甲方损失,乙方还应继续赔偿。甲方在享有前述权利的同时还有权要求提前解除本合同,收回该房屋。

15.8 联络中断

甲方书面函件送达至本合同约定乙方地址,未于函件限定期限内收到乙方书面回复的,则甲方有权每次向乙方收取违约金人民币 3000 元。前述情形累积达两次(含两次)以上的,甲方有权提前解除本合同,收回该房屋。

15.9 明火及非运营气味

乙方不得在该物业动用明火(如煤气灶、火炉等),或散播非运营气味(包括但不限于油烟、化工毒气等)。如乙方违反本约定,甲方有权对乙方收取 5000 元/次的违约金。前述情形类似达两次(含两次)以上的,甲方有权提前解除本合同,收回该房屋。

15.10 违法行为

乙方利用该房屋进行违法或不道德用途,或对该物业其他租户或业主造成滋扰、骚扰、不便、损害或危险,或乙方/乙方关联公司涉嫌刑事犯罪的,甲方有权要求乙方立即纠正,并向乙方收取相当于本合同期限内标准固定租金总额(金额以本合同签署时确认的租金标准计算)30%的违约金/次。若前述违约金不足以弥补甲方损失,乙方还应继续赔偿。甲方在享有前述权利的同时还有权要求提前解除本合同,收回该房屋。

15.11 乙方出现如下任一违约行为的,甲方有权提前解除本合同,收回该房屋。

(1)除因重组或合并等原因进行清算且经甲方书面同意不作违约处理的情形外,乙方资不抵债、破产或进入清算程序的;

(2)该房屋内乙方财产或乙方的任何财产被法院或仲裁机构或有权机关采取保全、强制执行或查封的;

(3)乙方、法定代表人、实际控制人、主要负责人或雇员有违反法律、行政法规或公序良俗的行为的,或煽动、发动或造成群体性事件的,或做出不当或过激行为并造成甲方损失、影响甲方名誉、影响该物业正常运营管理或对社会造成恶劣影响的;

(4)乙方在与甲方关联方合作中,存在拖欠款项或其他违约行为,且未于甲方关联方限定期限内纠正的;

(5)乙方有擅自提前解除本合同意图的;

(6)乙方以土地性质/土地性质衍生的问题(规划、工商等)为由主张解除本合同或对合同效力产生异议的;

(7) 乙方严重或多次违反本合同中乙方必须遵守或履行的任何其它规定或甲方/物业公司制定的管理手册的；

(8) 乙方违反本合同任一约定，并未于甲方限定期限内纠正的（本款为通用解约条款，本合同另有约定的除外。如合同中明确约定的，以明确约定的解约条件为准）。

15.12 非因本合同约定或法定情形，甲方提前解除合同收回房屋，应当赔偿乙方 2 个月租金作为违约金，以解除时租金单价为计算标准；非因本合同约定或法定情形，乙方有意提前解除合同返还房屋时，应当赔偿甲方 2 个月租金作为违约金，以解除时租金单价（甲方不同意解除或甲方不行使解除权时，以乙方提出时的租金单价）为计算标准

第十六条 合同的变更、终止和解除

16.1 租赁期限内，如需变更本合同之条款，应经双方协商一致，并以书面方式签署补充、修改本合同的协议。未签署变更的协议前，本合同继续有效。但甲方及物业服务公司就杭州交投科创中心用户“装修指南”及“客户手册”等，保留可不时制订、引进或修改、采用、废除任何其认为经营和维护杭州交投科创中心大楼所必要的一切管理规章制度的权利，但该等制订、引进或修改采用、废除不得影响到乙方正常使用该房屋。

16.2 发生下列情形之一的，本合同自行终止。

16.2.1 租赁期限届满，本合同即行终止。

16.2.2 双方同意，本合同有效期内如有发生下列任一情形，租赁期限即应提前结束，本合同即行终止，双方互不承担责任：

- (1) 该房屋所属土地的土地使用权被政府依法提前收回的；
- (2) 该房屋因社会公共利益或城市建设等需要被政府依法征收、征用的；
- (3) 该房屋因遭受毁灭、损失致使本合同无法履行的；
- (4) 遇有不可抗力发生而使本合同之履行已完全没有可能。

双方明确，如发生前述第（1）、（2）条情形，政府给予的赔偿、补偿款项及奖励费等均归甲方所有，乙方无权向甲方主张停产停业损失等任意费用。

16.2.3 根据本合同相关约定，乙方与甲方指定或授权的第三方签订租赁合同的，本合同即予终止，且甲方不承担违约责任。

16.3 发生下列情形之一的，甲方有权单方解除本合同：

- (1) 乙方未能在甲方书面通知的最后接收期限之次日起的 30 日内办理房屋交接手续的；
- (2) 乙方未征得甲方书面同意改变房屋用途，或利用该房屋从事非法活动的；
- (3) 因乙方原因造成物业主体结构损坏的；

(4) 乙方擅自转租、转借、合用该房屋或与他人交换各自承租的房屋；

(5) 乙方逾期支付租金等任意一笔款项连续超过 15 日的；

(6) 乙方逾期补足履约保证金连续超过 15 日的；

(7) 任何人采取措施或通过任何决议或作出任何申请解散或清算乙方，或者乙方停止营业或破产的；

(8) 乙方在该房屋内的资产被其债权人所占有或扣留，或被用于执行任何裁判文书，影响乙方本合同项下的租金、物业服务费等的支付能力的；

(9) 发生本合同其它条款中约定的甲方可以解除合同的情形。

16.4 发生下列情形之一的，乙方有权单方解除本合同：

(1) 甲方逾期交付该房屋，经乙方催告后在 30 日内仍未交付的；

(2) 发生本合同其它条款中约定的乙方可以解除合同的情形。

第十七条 保密条款

双方同意针对保密协议和/或条款进行以下补充约定：双方同意对本合同的存在及其内容保密未经信息提供方许可，双方之间交流的任何与本合同签订、履行有关的信息、文件资料等均不得向本合同以外的其他个人或单位透露。乙方或乙方工作人员违反本条规定的，每发生一次，乙方应按(a)人民币壹拾万元整；或(b)本合同总价款的 30%，两者中较高的一项向甲方支付违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续赔偿。同时，甲方有权提前解除本合同，本合同提前解除日以甲方书面通知为准。

第十八条 法律适用及争议解决

18.1 本合同依中华人民共和国法律进行解释。

18.2 双方因履行本合同发生的任何纠纷，应通过协商解决；协商解决不成的，应依法向该房屋所在地人民法院起诉。

第十九条 通知与送达

一方按照本合同须向另一方送达任何文件或通知，应以书面形式作出。以快递方式送达的，于另一方签收时视为送达(如发生无人签收、拒绝签收等退回情形的，快递发送之日起第三日视为送达)；以人手直接送达的，于另一方联系人签收时视为送达；以电子邮件方式送达的，于发送成功之时视为送达；以短信方式发送的，于短信显示送达成功之时视为送达；租赁期限内，甲方选择向乙方承租地址送达的，相应文件留置于该房屋内或张贴于该房屋外显著可见之处之日即为送达之日，甲方应拍照留存。若任何一方变更本合同约定联系资料的，须以书面方式通知对方。在另一方收到其变更其资料的通知之前，仍以先前的资料为准。

第二十条 其他

20.1 甲方未坚决要求乙方履行本合同的任何条款、承诺、限制、规定及与本合同相关的补充协议,或行使任何违约救济权利或方法),及/或甲方接受乙方延迟支付的全部或部分租金、违约金、或其他费用,物业公司接受乙方延迟支付的全部或部分物业管理费,并不视为甲方放弃追究乙方违约责任的权利。甲方如放弃本合同中的任何权利,须以甲方盖章的书面文件为准。甲方书面放弃追究部分违约责任,或放弃部分权利,并不等于其放弃在本合同下的其它权利。甲方暂时不行使其在本合同下的全部或部分权利,并不等于其放弃该等全部或部分权利。本合同部分条款的无效,不影响其它条款的效力。

20.2 乙方承诺在与甲方及甲方关联方的所有合作过程按照合同或协议约定履行,如乙方有下列行为之一,甲方有权自下述行为确认之日起(确认方式包括但不限于甲方根据合同直接判定、双方协商确认、法院判决书、调解书确认等),暂停支付本合同及相应合同项下所有款项,直至乙方完全履行本合同及相应合同。如乙方仍拒绝履行且无法提供合格的担保,甲方可将本合同及相应合同项下的所有应向乙方支付的款项直接支付或赔偿给乙方违约合同中的甲方或甲方关联方,不足部分,甲方或甲方关联方有权向乙方继续追偿。

(1)拖欠甲方或甲方关联方的应付款。

(2)拖欠甲方或甲方关联方的违约金或赔偿金。

(3)其他严重违约行为。

20.3 本合同附表及附件为本合同不可分割的一部分,并与本合同具有同等的法律效力。

20.4 本合同的保密条款、结算条款、争议解决条款和违约条款,不会因为合同期届满、合同终止或解除、合同部分或全部无效而受影响,对双方仍受约束。

20.5 本合同自甲方盖章,且乙方(若乙方为自然人)签字或(若乙方为法人或其它组织)盖公章或合同专用章之日起生效。本合同一式陆(6)份,甲方执肆(4)份、乙方执贰(2)份。

出租方签章(甲方):

委托代理人签章:

承租方签章(乙方):

委托代理人签章:

签约时间：2016 年 11 月 1 日

本合同附件有：

附件 1. 各期租金明细及支付时间明细

附件 1

每期租金及其支付时间

期数	起止时间	租金			支付时间
		租金金额 (不含税)	税额	合计租金 (含税)	
1	2024. 11. 1-2025. 4. 30	29079. 82	2617. 18	31697	本合同签约之日起 10 天内
2	2025. 5. 1-2025. 10. 31	29079. 82	2617. 18	31697	2025 年 4 月 1 日之前
3	2025. 11. 1-2026. 4. 30	30533. 94	2748. 06	33282	2025 年 10 月 1 日之前
4	2026. 5. 1-2026. 10. 31	30533. 94	2748. 06	33282	2026 年 4 月 1 日之前
总计				129958. 00	

【特别说明】：乙方应按上表《每期租金及其支付时间》中所列的【含税】价格支付各期租金。本合同中不含税租金仅为标明本合同签订时的含税租金计算依据之用。如无特殊约定，乙方应支付的租金及违约金、赔偿金、占用费等任何应付款中所称租金标准均指【含税租金】金额。

杭州交投科创中心消防安全生产责任书

出租方：杭州交投智慧交通产业发展有限公司

承租方：杭州科嘉新材料有限公司

为了进一步加强出租房屋的安全管理，预防安全事故的发生，保障生命和财产的安全，维护甲乙双方的正常工作秩序，根据国家有关法律、法规和规章制度，双方订立本协议，以共同信守执行。

一、甲方责任

1、甲方的安全管理部门及租赁管理部门负责对乙方承租场所进行经常性消防、安全生产检查。发现有违章违规行为，以及有火灾隐患的，甲方有权责令乙方进行限期整改甚至停业整顿。因此而产生的一切损失和费用，由乙方自行承担。

2、甲方负责督促乙方在承租区域配置相应数量的消防器材，并督促乙方定期对消防器材进行检查、维保，及时更换失效消防器材。

二、乙方责任

1、乙方在租赁期内，应履行消防、治安防范义务，严格遵守国家及政府的有关法令、法规，严格遵守甲方安全管理的各项要求，制定消防、治安等责任制度，指定安全责任人，加强员工安全教育。

2、乙方应配备数量充足的消防器材，并定期对消防器材进行检查、维保，及时更换失效消防器材。

3、乙方应经常性组织安全自查工作，发现问题及时整改。

4、乙方应严禁在租赁房屋内乱拉乱接电线，严禁存放易燃、易爆、危险品。

5、乙方应积极配合甲方房屋所在物业单位及安全相关部门的安全检

查，接受意见限时整改。

三、 违约责任

1、乙方在租赁期内，因使用管理不善，引起火灾或其他安全事故，造成的人员伤亡、财产等一切损失由乙方自负，因此造成甲方房屋及其他财产损失的，由乙方负责赔偿并承担相应的法律责任。

2、乙方在收到甲方安全隐患整改通知书后，限期未整改的，视为违约。甲方有权组织人员对发现的隐患进行整改并从履约保证金中扣除安全隐患整改费用（包括但不限于材料费、人口费、误工费等），如有不足部分，甲方有权向乙方追偿。

3、 其它未尽事宜，由双方协商解决。

四、本协议书经双方代表签字盖章后生效。协议书一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲方：（盖章）

代表人签字：



乙方：（盖章）

代表人签字：



2024 年 11 月 1 日

廉政合同

为贯彻落实党和国家关于在综合领域中加强党风廉政建设的精神，进一步规范各方工作人员的行为，预防和遏制项目服务过程中的腐败现象的滋生，保证工作顺利进行，经共同协商，特订立廉政合同如下。

第一条 甲、乙双方共同的权利和义务

双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家和集体利益。按照《杭州交投科创中心房屋租赁合同》要求，把保证质量和及时完成合同条款作为各自最终的权利和义务。

合同各方必须经常教育各自的管理人员严格遵守国家法律、法规和政策，遵守党纪和各项廉洁从业规定，遵守社会公德和职业道德，防止一切违法违纪行为的发生。

涉及发生合同各方的不廉洁行为，合同各方有查处和支持、配合的权利与义务。

第二条 甲方义务

甲方及其工作人员不准向乙方索请、索礼、索贿；不准收乙方赠送的礼物、礼金和礼券；不准向乙方报销应自理的各种费用；不准向乙方购买廉价商品和物资；不准参加由乙方提供的公费旅游；不准接受乙方可能影响公正执行公务的宴请和娱乐活动；不准为亲戚、子女向乙方分包服务项目；不准为亲属、子女向乙方介绍或推销物资和商品；不准把亲属、子女安排到乙方工作；不准接受乙方提供的住房装修等劳务。

甲方发现有违反本合同下述第三条所规定的情况时，有权予以拒绝，并有权向有关各方党组织及其上级机关反映和举报。

第三条 乙方义务

乙方不准向甲方及其工作人员送礼、行贿和给予报销应由自己支付的各类费

用；不准用公款宴请甲方工作人员或提供公费娱乐活动；不准向甲方工作人员提供廉价的物资和商品；不准安排甲方工作人员的子女或亲属到本单位工作；不准提供资金邀请甲方工作人员及其子女、亲属进行旅游；不准为甲方工作人员及其子女、亲属购买或推销商品；不准向甲方工作人员提供住房装修等劳务。

乙方发现有违反本合同第二条所规定的情况时，有权予以拒绝，并有权向有关各方党组织及其上级机关反映和举报。

第四条 违约责任

甲方如发现乙方有违反本合同第三条所规定的情况的，视情节作出必要的处理，直至解除合同，为此而造成的一切损失，乙方承担全部责任；乙方如发现甲方违反本合同第二条规定行为的，并由此造成乙方损失的，甲方应承担全部责任。

第五条

（一）为防止危害甲乙双方利益的事件发生 ☐甲方 ☒乙方 特设举报电话：0571-86800212，举报邮箱：shaojiandong1211@dingtalk.com，☒甲方 ☐乙方 特设举报电话：1337252589，举报邮箱： ，并对举报人资料甲方绝对保密。

（二）本合同与《杭州交投科创中心房屋租赁合同》同时签订、同时生效。甲方、乙方各执贰份，各方必须认真履行、相互监督。

甲方：杭州交投智慧交通产业发展有限公司

乙方：杭州科嘉新材料有限公司

2020 年 11 月 1 日

2024 年 11 月 1 日